灵山县“3•11”一般道路交通事故调查报告

2025-06-25 09:30 来源：灵山县应急管理局

灵山县“3·11”一般道路交通事故调查报告

2025年3月11日10时43分，灵山县友谊路聚龙湾小区路段发生一起重型自卸货车与轻便二轮摩托车相撞路交通事故，造成1人死亡。灵山县人民政府于2025年3月16日成立了灵山县“3·11”一般道路交通事故调（以下简称事故调查组）。事故调查组由县委常委、常务副县长陆汉川担任组长，县政府办公室副主任利珍、县应急管理局局长宁廉担任副组长，事故调查组成员从县公安局、县应急管理局、县交通运输局、县资源和社会保障局、县总工会等有关部门和单位抽调组成，全面负责事故调查工作。邀请灵山县纪委监委检察院介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。20月24日，事故调查组工作人员对桂ND**87重型自卸货车登记单位广西定阳电子商贸有限公司开展调查，查取企业安全管理相关资料，询问其法定代表人并与之核对相关证据资料和违法事实。调查报告初稿形成后

后两次召开调查组会议讨论研究事故的性质和责任认定等内容，根据事故调查的相关原则采纳了合理意见调查报告做了相应的修改完善。通过调查，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了和改进工作的意见建议。

调查组认定，灵山县“3·11”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

广西定阳电子商贸有限公司，桂ND**87重型自卸货车所属单位，统一社会信用代码：91450721MAA7GUP69B，公司类型为有限责任公司，注册资本200万元，成立日期2022年2月23日，法定代表**，经营范围：互联网销售；日用百货销售；家具销售；日用家电零售；道路货物运输（不含危险货物）住所：广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道荔香大道***。

（二）事故发生单位安全管理情况

广西定阳电子商贸有限公司安全生产管理严重缺失，未建立安全生产责任制，未制定本公司的安全管度，未如实记录安全教育培训情况，无隐患排查治理记录，未能提供安全生产管理的其他资料台账。

（三）事故经过

2025年3月11日上午，李**驾驶空载的桂ND**87重型自卸货车，沿友谊路自灵山县城向佛子镇方向行驶时43分行驶至聚龙湾小区红绿灯路段通过红绿灯后向右变道时，刮碰到右侧车道内由梁**驾驶的轻便二轮摩托车，导致梁**倒地后被货车右后轮碾压当场死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于灵山县友谊路聚龙湾小区红绿灯路段，西往灵山县三小方向，东往马鞍山方向。道路中实线分隔南北两幅车道，单幅车道有两条机动车道，水泥混凝土路面，路表干燥完好，视线良好。

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故导致1人死亡，1辆二轮摩托车损坏。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-198标准和规定，事故已造成直接经济损失约2000元，但保险理赔工作仍未结束，事故最终直接经济损失有待步统计。

（六）车辆基本情况

桂ND**87重型自卸货车；品牌型号：乘龙牌/LZ3314****;发动机号码：MX1L3M0****；车辆识别代码：LNXCEM0GXML31****;整备质量15500千克；出厂日期：2021年6月4日；注册登记日期：2021年6月16日。事生时未装载货物。

（七）人员基本情况

1.李**，男，桂ND**87重型自卸货车司机，汉族，灵山县沙坪镇旧圩村委会人，身份证号码：450721199109290****。持有B2类机动车驾驶证，准驾车型与所驾车辆相符。

2.梁**，女，事故遇难者，1965年2月出生，灵山县佛子镇**村委会人，未依法取得机动车驾驶证。

（八）有关监管部门的履职情况

1.灵山县交通运输局，2024年11月28日召开全县交通运输行业综合整治推进会；12月27日召开今冬明春生产防控工作部署会。2025年1月22日召开第一季度防范重特大事故工作会议，全县交通运输重点企业负责会；3月3日召开全国两会、清明节期间安全防范工作会议。2025年一季度约谈重点客货运输企业负责人15次，对1家存在重大事故隐患的运输企业责令停产停业整顿。

2025年1至3月灵山县交通运输局累计查处货车违法超限运输案件81起，其中“百吨王”7辆，监督卸货948.52吨，查处非法改装案件15起。2024年8月13日灵山县交通运输局查获广西定阳电子商贸有限公司的桂ND**87重型自卸货车因超限运输行驶，对其处以罚款壹万元人民币的行政处罚。

2.灵山县公安交管大队，2024年11月1日召开打击货车超载违法工作会议，要求提高查处保密性、灵活2024年对辖区内34家重点运输企业、危化品运输企业进行隐患排查，组织约谈54家次，发现隐患8项，整改项。针对性开展集中交通安全宣传教育警示45场次。对网约车平台、外卖、快递企业交通安全宣传教育23次，重点从业人员警示提示教育780人次。

2024年1月至2025年2月，灵山县公安交管大队对桂ND**87重型自卸货车超载等违法行为共行政处罚8次款18350元。

二、应急处置及评估情况

（一）应急救援和善后处置情况

事故发生后，驾驶员现场立即拨打120急救电话和122报警电话。灵山县人民医院医务人员到场检查后电动车驾驶员梁**已当场死亡。保险理赔工作正在开展过程中。ND**87重型自卸货车驾驶员李**同意在保付额度之外再赔偿12万元，与梁**家属已达成谅解协议。

（二）事故应急救援评估情况

事故发生后，相关部门及时有效地处置，没有造成次生伤害和不良影响，事故应急处置较好。

三、事故原因

（一）事故直接原因

事故的直接原因是李**驶不符合安全技术标准的桂ND8587重型自卸货车上道路行驶，变更车道时影响车道上由梁**驾驶的两轮电动摩托车，导致摩托车倒地后梁**被货车的后轮碾压而死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.经委托贵港市方舟司法鉴定所司法鉴定：被鉴定人梁**符合交通事故造成头部严重损伤而死亡。

2.经委托灵山县鸿晟机动车检测站检测，桂ND**87重型自卸货车制动不合格。

3.送检梁**的血液样本中乙醇含量为0mg/100ml。

4.李**酒精呼吸检验单：0mg/100ml。

5.灵山县公安局交管大队相继开展了现场勘查、询问、委托检测鉴定等证据收集工作，于2025年4月9具了《道路交通事故认定书》（第450721120250000083号），对本起事故中当事人所承担的责任作出认定ND**87重型自卸货车驾驶员李**承担本起事故的全部责任。

四、事故性质分析

事故调查组对事故的性质进行了分析论证，意见如下:

（一）生产安全事故的定义。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第二条和家安监总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》(政法函〔2007〕39号)的相关规定，生产经营单生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。

(二)生产经营活动的定义。根据原国家安监总局《安全监管总 局印发关于生产安全事故调查处理中有题规定的通知》(安监总政法〔2013〕115号)第二条的规定“《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与有关的预备性或者收尾性活动”。

（三）车辆状态。事故发生时桂ND**87重型自卸货车正在驶往停车场停放的途中，处于营运活动的收段。

综上调查组认定，灵山县“3·11”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

五、事故发生单位存在的主要问题

1.广西定阳电子商贸有限公司未建立安全生产教育培训制度，未对驾驶员李**进行安全教育培训。

2.广西定阳电子商贸有限公司未建立隐患排查治理制度，无隐患排查治理记录，无安全检查记录。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理情况

李**，桂ND**87重型自卸货车驾驶人，公安机关决定对其交通肇事案立案侦查。

（二）对事故单位的处理建议

广西定阳电子商贸有限公司，其所属的桂ND**87重型自卸货车多项技术指标不符合安全技术标准，未驶员进行安全教育培训，未进行安全隐患排查治理，对事故负有责任，建议灵山县应急管理局依照《中华共和国安全生产法》第一百一十四条的有关规定给予该公司行政处罚。

七、事故防范和整改措施

广西定阳电子商贸有限公司要严格落实企业安全生产主体责任。要落实车辆隐患排查和整改工作，确辆符合国家相关技术标准；要制定全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等并落实考核；要建立健全公司的安全生产管理制度和操作规程，并严格执行；加强车辆和驾驶员的动态监理，改进和提升安全管理水平。

县交通运输局应加强对道路运输企业的监督管理，督促企业落实安全生产教育培训、安全隐患排查治主体责任，降低事故风险。

县公安局交管大队应持续开展对道路交通违法行为的查处工作，开展交通安全宣传教育活动，规范管路安全设施，维护道路的秩序和安全。

灵山县“3·11”一般道路交通事故调查组

联系我们 网站声明 网站地图
主办：灵山县人民政府 技术运维：灵山县电子政务中心
桂公网安备 45072102000517号 桂ICP备17001343号-1 网站标识码：4507210005
中国互联网违法和不良信息举报中心